

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4757/2533

นาง อัจฉรา สมาน บุตร
นาง เสริม สมาน บุตร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1562

ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคสอง, มาตรา 247

โจทก์บรรยายฟ้องว่าเป็นภรรยาเป็นทายาทและผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามคำสั่งศาล ขอให้จำเลยทั้งสองแบ่งสินสมรสและมรดกของผู้ตายแก่โจทก์ในฐานะคู่สมรส ทายาทและผู้จัดการมรดก เพื่อแบ่งปันแก่บุตรผู้เยาว์ของผู้ตายต่อไปหาใช้ฟ้องในฐานะภรรยาหรือทายาทอย่างใดอย่างหนึ่ง และโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกย่อมมีอำนาจฟ้องขอให้แบ่งมรดกแก่บุตรผู้เยาว์ซึ่งเป็นทายาทได้กรณีไม่เป็นการฟ้องคดีแทนบุตรอันจะเป็นอุทลุม ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยทั้งสองแบ่งทรัพย์สินพิพาทให้โจทก์โดยมิได้ระบุว่าแบ่งให้โจทก์ในฐานะอะไรบ้างนั้น ยังไม่ชอบเพราะอาจเกิดความเสียหายแก่บุตรผู้เยาว์ทั้งสองคนของผู้ตายอันเป็นทายาทได้ ปัญหานี้เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็เห็นสมควรแก้ไข.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของพันตำรวจโทยางยุทธ สมานบุตร ผู้ตาย มีบุตรด้วยกัน 2 คน ซึ่งยังเป็นผู้เยาว์และอยู่ในความอุปการะเลี้ยง

ดูของโจทก์ พันตำรวจโทหญิงทศ สมานบุตรถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2527 โจทก์เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามคำสั่งศาล จำเลยที่ 1 เป็น มารดาของผู้ตายส่วนจำเลยที่ 2 เป็นพี่สาวของผู้ตายอันเกิดจากนายตำรวจ สมานบุตร ซึ่งถึงแก่กรรมไปประมาณ 30 ปีแล้ว ระหว่างที่นายตำรวจ สมานบุตรกับจำเลยที่ 1 อยู่กินเป็นสามีภรรยาด้วยกันโดยชอบด้วยกฎหมาย มีทรัพย์สินซึ่งเป็นสินสมรส คือ ที่ดิน โฉนดเลขที่ 152 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี เนื้อที่ 77.2 ตารางวา คิด เป็นเงิน 3,000,000 บาทส่วนห้องแถว 2 ห้อง เลขที่ 38 และ 40 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดิน ดังกล่าวได้ถูกไฟไหม้เสียหายหมดเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2524 ผู้ตายเห็นว่าตนมีส่วน ได้รับมรดกซึ่งเป็นที่ดินนี้อยู่ด้วย จึงได้ร่วมกับทายาทคนอื่นของบิดาปลูกตึกแถว 2 ห้อง ขึ้นบนที่ดิน โดยใช้เลขที่บ้านเดิมคือเลขที่ 38 และ 40 ดังนั้น ผู้ตายจึงเป็น เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในตึกแถว 2 ห้อง ดังกล่าว โดยมีส่วนอยู่เป็นเงิน 400,000 บาท หลังจากนายตำรวจ สมานบุตร ถึงแก่กรรม ที่ดินเป็นทรัพย์สินมรดกของนายตำรวจ จึงตกได้แก่จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 และผู้ตาย แต่ยังไม่ได้แบ่งปันกันเนื่องจากจำเลยที่ 1 ยังมีชีวิตอยู่และเป็นผู้ดูแลแทนทายาทคนอื่น ๆ จนบัดนี้ ผู้ตายเป็นทายาทชั้นบุตร เมื่อหักส่วนแบ่งเป็นสินสมรสให้แก่จำเลยที่ 1 เฉพาะที่ดินดังกล่าวออกกึ่งหนึ่งแล้ว ที่ดินซึ่งเป็นมรดกตกได้แก่ผู้ตาย คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 13 ตารางวา เป็น เงิน 500,000 บาท (หรือ 1 ใน 6 ส่วน) ส่วนตึกแถว 2 ห้อง โจทก์ในฐานะคู่สมรส ของผู้ตายย่อมได้รับส่วนแบ่งกึ่งหนึ่งเป็นเงิน 200,000 บาทส่วนที่เหลืออีก 200,000 บาท ตกได้แก่ทายาทของผู้ตาย โดยจำเลยที่ 1 ได้ 1 ส่วน โจทก์และบุตรของผู้ตาย 2 คน ได้คนละ 1 ส่วน รวมเป็น 3 ส่วน เป็นเงิน 150,000 บาท รวมทรัพย์สินมรดกทั้ง สิ้นที่ตกได้แก่โจทก์และบุตรเป็นเงิน 850,000 บาท ตึกแถวอันเป็นกรรมสิทธิ์ร่วม ของผู้ตายหากให้เข้าจะได้ค่าเช่าห้องละ 8,000 บาทต่อเดือน (รวมเงินกินเปล่า) ซึ่ง โจทก์และบุตรจะได้รับ 7 ใน 8 ส่วน คือเป็นเงิน 7,000 บาท ต่อเดือน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2527 จำเลยที่ 1 ได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวดังกล่าว

ข้างต้นให้แก่จำเลยที่ 2 แต่ผู้เดียวโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ในระหว่างที่ผู้ตายกำลังป่วยหนัก โจทก์ในฐานะทายาทและผู้จัดการมรดกของผู้ตายย่อมได้รับความเสียหาย เพราะไม่สามารถรวบรวมทรัพย์สินมรดกของผู้ตายมาไว้ในกองมรดกเพื่อแบ่งปันกัน ระหว่างทายาทตามกฎหมายได้ครบถ้วน โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยทั้งสองจัดการแบ่งมรดกดังกล่าวให้โจทก์ จำเลยทั้งสองได้รับหนังสือบอกกล่าวของโจทก์แล้ว แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉยขอให้บังคับจำเลยทั้งสองแย่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 152 ถนนบวร ตำบลบ้านเหนืออำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่โจทก์ 1 ใน 6 ส่วน เป็นเนื้อที่ 13 ตารางวา หากจำเลยไม่สามารถแบ่งแยกที่ดินให้โจทก์ได้ ขอให้ศาลสั่งให้นำทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงินที่ขายมาแบ่งกันตามส่วนหรือให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน 500,000 บาท ให้แก่โจทก์ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันแบ่งตึกแถวพิพาท เลขที่ 38 และ 40 ซึ่งปลูกอยู่บนที่ดินดังกล่าวข้างต้นให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่โจทก์ 7 ใน 8 ส่วน ของจำนวนเงินกรรมสิทธิ์รวม 400,000 บาท หรือให้ขายทรัพย์สินดังกล่าวเอาเงินมาแบ่งกันตามส่วน หรือให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้เงินจำนวน 350,000 บาท ให้แก่โจทก์ และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์เดือนละ 7,000 บาท นับจากวันฟ้องตลอดไปจนกว่าจำเลยทั้งสองจะปฏิบัติตามคำขอข้างต้นแล้วเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 เป็นมารดา และจำเลยที่ 2 เป็นพี่สาวของผู้ตายจริง ที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 152 เนื้อที่ 77.2 ตารางวา และห้องแถว 2 ห้อง เลขที่ 38 และ 40 ซึ่งปลูกในที่ดินพิพาทเป็นทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 ซึ่งปลูกสร้างด้วยทรัพย์สินของตนเองแต่เพียงผู้เดียว ผู้ตายไม่ได้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมตามฟ้อง ที่ดินพิพาทไม่ใช่สินสมรสระหว่างนายดำรง สมนบุตร กับจำเลยที่ 1 อันจะเป็นมรดกของนายดำรง สมนบุตร และที่ดินพิพาทมีราคาเพียง 1,000,000 บาท เท่านั้น นายดำรงได้ถึงแก่กรรมไป 35 ปีแล้ว หากจะมีทรัพย์สินมรดกผู้ตายก็ได้รับการแบ่งปันไปแล้ว ผู้ตายไม่เคยครอบครองที่ดินพิพาทจำเลยทั้งสองร่วมกันครอบครองมาโดย

ตลอด และไม่เคยครอบครองแทนผู้ตายโจทก์ไม่เคยครอบครองที่ดินพิพาทอันจะก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องคดีนี้ ถ้าหากโจทก์จะมีสิทธิเมื่อคิดเป็นเงินแล้วก็ไม่เกิน 160,000 บาท ส่วนตึกแถว 2 ห้อง โจทก์ในฐานะคู่สมรสของผู้ตาย หากจะมีสิทธิก็ไม่เกิน 200,000 บาท ส่วนบุตรผู้เยาว์ของโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ เพราะโจทก์หาได้ฟ้องคดีแทนบุตรไม่ และถ้าจะถือว่าโจทก์ฟ้องแทนบุตรผู้เยาว์ด้วย ก็เป็นอุทลุมต้องห้ามตามกฎหมายรวมทรัพย์สินที่โจทก์มีสิทธิได้รับคิดเป็นเงินไม่เกิน 360,000 บาท จำเลยที่ 2 ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทจากจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 1 ได้ใช้สิทธิของตนโดยชอบในขอบข่ายแห่งกฎหมายตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1336 ที่ดินพิพาทจึงเป็นของจำเลยที่ 2 โดยสมบูรณ์ ส่วนตึกแถว 2 ห้อง เป็นของจำเลยที่ 2 ซึ่งได้ลงทุนสร้างเอง ไม่ใช่ทรัพย์สินมรดกตึกแถวพิพาทหากให้เช่าจะได้ค่าเช่าไม่เกินห้องละ 1,000 บาท ต่อเดือนฟ้องของโจทก์ขาดอายุความมรดก โจทก์ไม่ใช่ทายาท ทรัพย์สินที่ฟ้องไม่ใช่มรดก โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ฟ้องของโจทก์เคลือบคลุม ไม่ระบุให้แน่ชัดว่าโจทก์มีสิทธิอย่างไร ในฐานะใดและในทรัพย์สินใด อันทำให้จำเลยทั้งสองหลงต่อสู้อย่างผิด ๆ ฟ้องของโจทก์เฉพาะที่เกี่ยวกับจำเลยที่ 1 เป็นอุทลุมต้องห้ามตามกฎหมาย

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 152 ถนนบวร ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ให้โจทก์ 1 ใน 9 ส่วน หากจำเลยทั้งสองไม่สามารถแบ่งแยกให้ได้ ให้นำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนำเงินที่ขายได้แบ่งกันตามส่วนข้างต้น และให้จำเลยทั้งสองร่วมกันแบ่งตึกแถวเลขที่ 38 และ 40 ซึ่งปลูกในที่ดินพิพาทให้โจทก์ 7 ใน 16 ส่วน หากไม่สามารถแบ่งได้ให้นำทรัพย์สินออกขายทอดตลาดนำเงินที่ขายได้แบ่งกันตามส่วนข้างต้น กับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงินแก่โจทก์เป็นค่าเสียหายเดือนละ 3,500 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ

โจทก์และจำเลยทั้งสองต่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 152 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีออกให้โจทก์ 1 ใน 6 ส่วน พร้อมกับชดเชยค่าเสียหายเดือนละ 3,500 บาทแก่โจทก์นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะแบ่งทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...โจทก์บรรยายฟ้องมาแล้วว่า โจทก์เป็นภรรยาเป็น ทายาทและผู้จัดการมรดกของผู้ตายตามคำสั่งศาล ขอให้จำเลยทั้งสองแบ่งสินสมรส และมรดกของผู้ตายแก่โจทก์ในฐานะคู่สมรส ทายาทและผู้จัดการมรดก เพื่อแบ่งปัน แก่บุตรผู้เยาว์ของผู้ตายต่อไป หาใช่ฟ้องในฐานะภรรยาหรือทายาทอย่างเดียวดังที่ จำเลยทั้งสองฎีกาไม่และโจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกย่อมมีอำนาจฟ้องขอให้แบ่ง มรดกแก่บุตรผู้เยาว์ซึ่งเป็นทายาทได้ กรณีไม่เป็นการฟ้องคดีแทนบุตรอันจะเป็น อุทลุมแต่อย่างไร...

ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยทั้งสองแบ่งทรัพย์สินพิพาทให้โจทก์มิได้ระบุ ว่าแบ่งให้โจทก์ในฐานะอะไรบ้างนั้น ยังไม่ชอบเพราะอาจเกิดความเสียหายแก่บุตรผู้ เยาว์ทั้งสองคนของผู้ตายอันเป็นทายาทได้ ปัญหาเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน แม้ไม่มีฝ่ายใดฎีกา ศาลฎีกาก็เห็นสมควรแก้ไข ได้ความว่าโจทก์มีสิทธิ แบ่งที่ดินพิพาทในฐานะผู้จัดการมรดก สำหรับตึกแถวที่ปลูกในที่ดินพิพาทนั้น โจทก์ มีสิทธิแบ่งในฐานะส่วนตัวเพราะเป็นสินสมรส 4 ใน 16 ส่วนในฐานะผู้จัดการมรดก 3 ใน 16 ส่วน ส่วนค่าเสียหายสำหรับตึกแถวพิพาทที่ศาลล่างทั้งสองให้จำเลยทั้งสองใช้ให้แก่โจทก์เดือนละ 3,500 บาทนั้น ก็เป็นของโจทก์ในฐานะส่วนตัวเพราะเป็น

ดอกผลของสินสมรส ส่วนของโจทก์เพียงเดือนละ 2,000 บาท และในฐานะผู้จัดการมรดกเดือนละ 1,500 บาท"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยทั้งสองแบ่งแยกที่ดินโฉนดเลขที่ 152 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ออกให้โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของพันตำรวจโทยุทธร สมานบุตร 1 ใน 6 ส่วนให้จำเลยทั้งสองแบ่งตึกแถวเลขที่ 38 และ 40 ซึ่งปลูกในที่ดินนี้ให้โจทก์ในฐานะผู้จัดการมรดกของพันตำรวจโทยุทธร สมานบุตร 3 ใน 16 ส่วน และให้จำเลยทั้งสองใช้เงินค่าเสียหายแก่โจทก์ในฐานะส่วนตัวเดือนละ 2,000 บาท ในฐานะผู้จัดการมรดกดังกล่าวเดือนละ 1,500 บาทนอกจากนี้แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์.

(มีพาศน์ โปรระนันท์-เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี)

แหล่งที่มา สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น หมายเหตุ

ความกตัญญูรู้คุณเป็นปทัสฐานอย่างหนึ่งในสังคมมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งความ
กตัญญูต่อบิดามารดาผู้ให้กำเนิด และปู่ย่าตายาย การที่บุตรฟ้องร้องบิดามารดาปู่
ย่าตายายของตนจึงเป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง กฎหมายของบ้านเมืองตั้งแต่
อดีตกาลมาจนปัจจุบันนี้ก็ไม่ยอมรับคดีที่บุตรฟ้องร้องบิดามารดาปู่ย่าตายายของตน
กฎหมายตราสามดวงจากประมวลกฎหมายรัชกาลที่ 1 จุลศักราช 1166พิมพ์ตาม

ฉบับหลวงตรา 3 ดวง เล่ม 1 พระยาไวยการลักษณะรับฟ้อง บทที่ 21 บัญญัติไว้ว่า "ชลช- หนึ่งในฟ้องเป็นคนอุทลุม มิได้รู้คุณพ่อแม่ปู่ย่าตายายมันมาหาความแก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ดี... ให้ยกฟ้องเสีย" นอกจากนี้ยังบัญญัติเอาโทษผู้ฟ้องบิดามารดาปู่ย่าตายายของตนไว้ในบทที่ 25 ไว้ว่า "ผู้ใดเป็นคนอุทลุมมิได้รู้คุณบิดามารดาปู่ย่าตายายและมันมาฟ้องร้องให้บิดามารดา ปู่ย่าตายายมัน ท่านให้มีโทษทวนมันด้วยลดหนึ่งโดยฉกรรจ์ อย่าให้มันคนร้ายนั้นดูเยี่ยงอย่างกันต่อไป แล้วอย่าให้บังคับกันชาวากล่าวคดีมันนั้นเลย" ประมวลกฎหมายอาญาปัจจุบันไม่ได้บัญญัติเอาโทษผู้ฟ้องคดีอุทลุมแต่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บัญญัติห้ามมิให้บุตรฟ้องบุพการีของตนไม่ว่าคดีแพ่งหรือคดีอาญา ทำนองเดียวกับกฎหมายตราสามดวง แต่การห้ามอย่างเด็ดขาดนั้นจะเป็นการทำลายหรือจำกัดสิทธิของผู้เป็นบุตรซึ่งอาจเป็นการไม่ยุติธรรมสำหรับผู้เป็นบุตร รัฐจึงจำเป็นต้องเข้ามาดูแลผลประโยชน์ของผู้เป็นบุตร โดยพนักงานอัยการจะรับหน้าที่ดังกล่าวตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 1562(เดิมมาตรา 1534) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่า "ผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาไม่ได้ แต่เมื่อผู้นั้นร้องขอ (พนักงาน) อัยการจะยกคดีขึ้นว่ากล่าวก็ได้" การที่อัยการฟ้องคดีในนามของเด็กเรียกมรดกของบิดาเด็กจากปู่เมื่อเด็กบางคนตายในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล อัยการก็ไม่มีอำนาจเป็นโจทก์ สำหรับเด็กที่ตายนั้นต่อไป (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1852/2483) นิติวิธีหรือหลักในการตีความบทบัญญัติมาตรานี้ จะต้องพิจารณาจากข้อความคิดที่ว่าในการฟ้องร้องคดีแพ่ง เมื่อบุคคลใดถูกโต้แย้งสิทธิก็ชอบที่จะเสนอคดีต่อศาลส่วนแพ่งที่มีเขตอำนาจได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 55 และในการฟ้องร้องคดีอาญานั้นผู้เสียหายโดยนิตินัยก็ชอบที่จะฟ้องร้องผู้กระทำความผิดต่อศาลได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 28(2) ดังนั้น การห้ามฟ้องบุพการีตามมาตรา 1562 ดังกล่าว จึงเป็นบทยกเว้นจากหลักการฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญาทั่วไป จึงต้องตีความโดยเคร่งครัด หรืออย่างแคบอาจแยกพิจารณาได้ดังนี้ - คำว่า "ผู้ใด"

ย่อมหมายถึง "บุตร" และจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย กล่าวคือ บิดามารดาของบุตรได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมายประเด็นนี้ ศาลฎีกาได้คำหนึ่งประกอบกับสิทธิของบุตรในการรับมรดกของบิดา จึงตีความให้หมายความรวมถึงบุตรซึ่งบิดาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้รับรองบุตรโดยพฤติการณ์แล้วด้วย (นัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 288/2506) แนวความคิดดังกล่าวนี้มีผลให้บุตรบุญธรรมไม่อาจฟ้องร้องผู้รับบุตรบุญธรรมได้ แต่ชอบที่จะฟ้องร้องภรรยาของผู้รับบุตรบุญธรรมได้ - กฎหมายห้ามบุตรฟ้องร้องบุพการีของตนในฐานะส่วนตัว การที่บุตรฟ้องบิดาโดยบุตรฟ้องในฐานะผู้จัดการมรดกมิใช่ในฐานะส่วนตัวไม่เป็นคดีอุทลุม (นัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1707/2515 และ 2505/2515) - เมื่อบุตรฟ้องบุพการีของตนไม่ได้ บุตรจะมอบอำนาจให้ผู้อื่นฟ้องคดีแทน หรือบิดามารดาของบุตร ในฐานะผู้แทนโดยชอบธรรมจะฟ้องคดีดังกล่าวแทนบุตรก็ได้เช่นกัน (นัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1858/2493 และ 288/2506) - คำว่า "บุพการี" หมายถึง ญาติที่สืบสายโลหิตโดยตรงขึ้นไปซึ่งมีความสัมพันธ์กับบุตรในทางกฎหมายเท่านั้น กล่าวคือ บุตรเป็นทายาทโดยธรรมของบุพการีเหล่านั้น ดังนั้นบุพการีจึงหมายถึงบิดามารดา ปู่ย่าตายาย ที่ชอบด้วยกฎหมาย ตรงกันข้ามญาติอื่น ๆ ย่อมไม่ใช่บุพการี เช่น พ่อตา แม่ยาย พี่ ป้า น้า อา เป็นต้น (นัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 984/2474, 1564/2493, 854/2493, 255/2496, 1111/2497 และ 1391/2497) สามีจึงฟ้องเรียกมรดก ซึ่งเป็นสินบริภัณฑ์ของตนและภรรยา จากมารดาของภรรยาได้ (นัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1622/2512 - การฟ้องคดี หมายถึง การเสนอคำฟ้องอย่างคดีมีข้อพิพาทต่อศาลหรือฟ้องแย้ง หรือขอให้ศาลออกหมายเรียกบุพการีเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายตรงข้ามหรือฝ่ายที่สาม รวมถึงการยื่นอุทธรณ์และฎีกาด้วย แต่จะต้องเป็นการเริ่มคดีโดยบุตร หากบุพการีร้องสอดเข้ามาในคดีเอง ก็ไม่เป็นคดีอุทลุม เช่น บุตรฟ้องขับไล่ผู้ครอบครองที่ดิน จำเลยต่อสู้คดีว่าได้ซื้อที่ดินพิพาทมาจากมารดาของบุตร มารดาของบุตรร้องสอดเข้ามาเป็นจำเลยร่วมกับผู้ซื้อเช่นนี้ ไม่เป็นคดีอุทลุม

(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 734/2482) - ผู้รับประโยชน์จากการกระทำของบุพการี หาใช่ บุพการีไม่ บุตรจึงฟ้องร้องผู้รับประโยชน์ดังกล่าวนี้ได้ เช่น บิดาโอนทรัพย์สินให้ผู้อื่นไป โดยสมยอมเพื่อฉ้อโกงบุตร บุตรฟ้องผู้รับโอนทรัพย์สินจากบิดาของตนได้ (นัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 57/2473, 264/2476) บุตรฟ้องขับไล่ผู้รับโอนที่ดินจากบิดา มารดาได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 204/2465) บุตรฟ้องบุคคลภายนอกเพื่อขอทำลายสัญญาเช่าระหว่างบิดาของบุตรและบุคคลภายนอกได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 542/2474) บุตรฟ้องผู้รับมรดกของบิดาให้ชำระหนี้ที่บิดามีต่อบุตรได้ (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 480/2477) แต่ต่อมาปี 2522 ศาลฎีกากลับวินิจฉัยไปในอีกทางหนึ่งว่า บุตรฟ้องมารดาขอเพิกถอนการโอนที่ดินซึ่งเป็นมรดกตกทอดได้แก่โจทก์ แต่มารดาเอาไปขายแก่ผู้อื่นเสีย เมื่อโจทก์ฟ้องมารดาไม่ได้จึงฟ้องผู้รับโอนไม่ได้ด้วย (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2139/2522) คำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวนอกจากขัดกับแนววินิจฉัยเดิมโดยไม่ได้แสดงเหตุผลบล้างแนววินิจฉัยเดิมแล้ว ยังขัดกับหลักนิติวิธีในการตีความ - ในชั้นบังคับคดี ซึ่งบิดาของบุตรเป็นโจทก์บังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลย บุตรจะมาร้องขัดทรัพย์ที่ทรัพย์ไม่ใช่ของจำเลย แต่เป็นของตนนั้นไม่ได้เป็นคดีอุทลุม เพราะในคดีร้องขัดทรัพย์ผู้ร้อง(บุตร) อยู่ในฐานะเป็นโจทก์ และโจทก์ในคดีเดิม (บิดา) ตกอยู่ในฐานะจำเลย ตามมาตรา 288 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง - การที่บุตรเข้ารับมรดกความของบิดาในคดีที่บิดาฟ้องบุพการีของมารดาของบุตร หรือการที่บุตรเข้ารับมรดกความของมารดาในคดีที่มารดาฟ้องบุพการีของบิดาของบุตร ทั้งสองกรณีนี้เป็นคดีอุทลุม เช่น มารดาของบุตรฟ้องปู่ของบุตร ต่อมา มารดาของบุตรถึงแก่กรรมระหว่างพิจารณาคดีบุตรจึงเข้ารับมรดกความในฐานะฟ้องปู่ ซึ่งเป็นบุพการี เป็นต้น(นัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1551/2494 และ 2139/2517) คำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ มิใช่เรื่องที่บุตรมอบอำนาจให้ผู้จัดการมรดกฟ้องบุพการีแทน ซึ่งต้องห้ามตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1858/2493 และ 288/2506 แต่เป็นเรื่องที่ผู้จัดการมรดกฟ้องเรียกทรัพย์จากบุพการีของผู้เยาว์เพื่อนำทรัพย์ไปแบ่งให้แก่ผู้เยาว์

เช่นนี้ก็เป็นการกระทำตามอำนาจหน้าที่ของผู้จัดการมรดก ผู้เยาว์เพียงแต่ได้ประโยชน์จากผลแห่งคดี (passive) แต่มิใช่ผู้ริเริ่มในการฟ้องร้องบุพการี (active) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคำพิพากษาที่วินิจฉัยว่า หากมารดาของบุตรร้องสอดเข้ามาเป็นจำเลยร่วมในคดีที่บุตรเป็นโจทก์ ไม่เป็นอุทลุม ตามนัยคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 734/2482. กมลชัยรัตนสกาวงศ์.